

摘要：

黑龙江证监局拟对中能粮科作出行政处罚。该公司在未完成备案情况下登陆纳斯达克，拟被罚款300万元，相关律所及责任人亦受处罚。该案系《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》实施以来，证监会查办的首例未按规定履行境外上市备案程序擅自境外上市的案件。

中国证监会相关派出机构拟对中能粮科境外上市备案违法违规行为作出行政处罚

4月24日，黑龙江证监局对黑龙江中能粮科农业科技有限公司（简称中能粮科）及其中介机构广东信宇律师事务所（简称广东信宇）等相关主体境外上市备案违法违规行为作出行政处罚事先告知。该案系《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（证监会公告〔2023〕43号，简称《试行办法》）实施以来，**中国证监会查办的首例未按规定履行境外上市备案程序擅自境外上市的案件。**

2024年12月21日，Zhong Guo Liang Tou Group Limited（中国粮投集团有限公司，后更名为粮科科技创新生物（香港）有限公司，简称“中国粮投”）委托其境内运营实体中能粮科，向中国证监会提交了《关于拟通过De-SPAC并购交易实现在美国纳斯达克交易所间接上市的备案报告》。中国证监会于2025年3月6日接收其备案材料，并提出补充材料要求。2025年10月1日，在未完成境外上市备案程序的情况下，中国粮投通过与特殊目的并购公司合并交易在美国纳斯达克证券交易所上市。中国证监会发现这一情况后，立即根据跨境监管合作机制安排向美监管部门及交易所通报了有关情况，中国粮投上市当天即告停牌。经查，中能粮科未按规定履行境内企业境外上市备案程序，擅自进行境外发行上市活动，涉嫌违反《试行办法》相关规定。黑龙江证监局拟对中能粮科处以300万元罚款，对直接负责备案的主管人员蒋振军处以150万元罚款；对广东信宇律师事务所处以50万元罚款，对提供法律意见的律师李华斌处以20万元罚款。根据规定，相关当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利，黑龙江证监局将在依法履行监管执法程序后正式作出行政处罚决定。

中国证监会将坚持统筹开放与安全，支持境内企业依法合规用好“两个市场、两种资源”实现高质量发展；依法加强对企业境外上市活动的监管执法，持续提升备案管理规范化、标准化和透明度；强化与境外监管机构的跨境合作，共同维护市场正常秩序和保护投资者合法权益。

本文来源：[证监会](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

114 收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

